Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do	1.0134.09.129196-0/002	**Númeração**	1291960-
Relator:	Des.(a) Doorgal Borges de Andrada		
Relator do Acordão:	Des.(a) Doorgal Borges de Andrada		
Data do Julgamento:	17/08/2016		
Data da Publicação:	23/08/2016		

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM CONTRARRAZÕES, SEM VISTA À DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DECRETADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

- A juntada de documentos pela acusação, nas contrarrazões, sem vista à defesa sobre tais documentos, ocasiona cerceamento de defesa, ensejando a nulidade absoluta do feito, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

- Embargos acolhidos para decretar a nulidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CR Nº 1.0134.09.129196-0/002 - COMARCA DE CARATINGA - EMBARGANTE(S): MÁRCIO EMILIO SILVA, EDUARDO BOTELHO DOS SANTOS, ANDERSON SOARES DOS SANTOS - EMBARGADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em ACOLHER OS EMBARGOS.

DES. DOORGAL ANDRADA

RELATOR.

DES. DOORGAL ANDRADA (RELATOR)

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MÁRCIO EMILIO SILVA, EDUARDO BOTELHO DOS SANTOS e ANDERSON SOARES DOS SANTOS em face do v. acórdão de fls. 655/674, que rejeitou as preliminares à unanimidade e negou provimento ao recurso, vencido parcialmente o Desembargador Revisor.

Alega a existência de omissão no acórdão, em virtude da ausência de apreciação da preliminar de nulidade suscitada da Tribuna, referente ao cerceamento de defesa, vez que os documentos de fls. 594/624 foram anexados aos autos após a apresentação das razões recursais, sem que fosse oportunizada à defesa tomar conhecimento de seu conteúdo. Pede o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão, e declarar a nulidade do feito, visando possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório (fl. 680/683).

Conheço dos embargos aos seus pressupostos.

Com efeito, entendo que merece acolhida a preliminar de nulidade arguida, tendo em vista que não foi resguardado à defesa o direito de lhe ser dada vista sobre os documentos juntados pela acusação em suas contrarrazões.

Data venia, encontra-se nos autos às fls. 594/624, os quais são desconhecidos da defesa, o que é inadmissível no Direito Penal moderno.

Não se trata de questão subjetiva, mas de nulidade objetiva absoluta.

Sendo assim, considerando a situação dos autos, a preliminar arguida pela defesa da Tribuna deve ser acolhida, em virtude de vício que ocasionou o cerceamento de defesa, impondo-se a declaração de nulidade do processo, a partir das folhas do despacho de remessa do presente recurso a este Tribunal (fl. 629v, inclusive), devendo voltar ao juízo de 1º grau para que a defesa tenha a oportunidade de se manifestar sobre os documentos anexados.

Ninguém pode ser condenado se nos autos constam documentos "secretos", desconhecidos da defesa, atos típicos dos "tempos da inquisição"

E, a meu ver, somente após ser conferido à defesa o direito de resposta, com a análise dos documentos juntados, oportunizando, assim, um contraditório prévio entre as partes, é que o presente recurso estará apto para julgamento.

Destarte, em se tratando de garantias constitucionais como a do contraditório e da ampla defesa, a sua violação é considerada como nulidade absoluta, que pode ser declarada a qualquer tempo, ainda que haja o trânsito em julgado.

Neste sentido, o julgado a seguir transcrito:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. VISTA À PARTE CONTRÁRIA PARA MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

1. Ausente impugnação oportuna ao indeferimento da prova realizado em audiência de conciliação, a questão não pode ser discutida em sede de apelação, ante a ocorrência da preclusão.

2. Em atenção ao princípio do contraditório, a juntada de documento novo, mesmo na fase recursal, enseja sempre a manifestação da parte contrária.

3. Recurso especial conhecido em parte e provido." (STJ - REsp 592888 MG 2003/0166093-4 - Quarta Turma - Rel. Min. João Otávio de Noronha 02/02/2010 - DJe 11/02/2010).

Com estas considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reconhecer a preliminar suscitada pela defesa, e declarar a nulidade do feito, a partir das fls. 629v, inclusive, para que seja dada vista à defesa sobre a documentação de f. 594/624.

DES. CORRÊA CAMARGO - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. EDUARDO BRUM - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "ACOLHER OS EMBARGOS."